

IT-Projektmanagement

➤ Funktionales Projektmanagement

- Compliance

Öller | SS 2025



Inhalt der Lehrveranstaltung

Allgemeine Einführung

Die Werkzeuge - Projektmanagementmethoden

- Agile Methode
- Klassische bzw. Prozessorientierte Methoden
- Diverse Ansätze

Die Struktur - Projektphasen und zugehörige Support Prozesse

- Projektinitiierung, Projektstrukturierung und Requirements Engineering
- Aufwandsschätzung, Personalplanung und Kosten- & Finanzplanung
- Statusüberwachung und Projektcontrolling
- Qualitäts-, Risikomanagement und Compliance
- Reporting, Stakeholdermanagement und Projektmarketing
- Projektabschluss

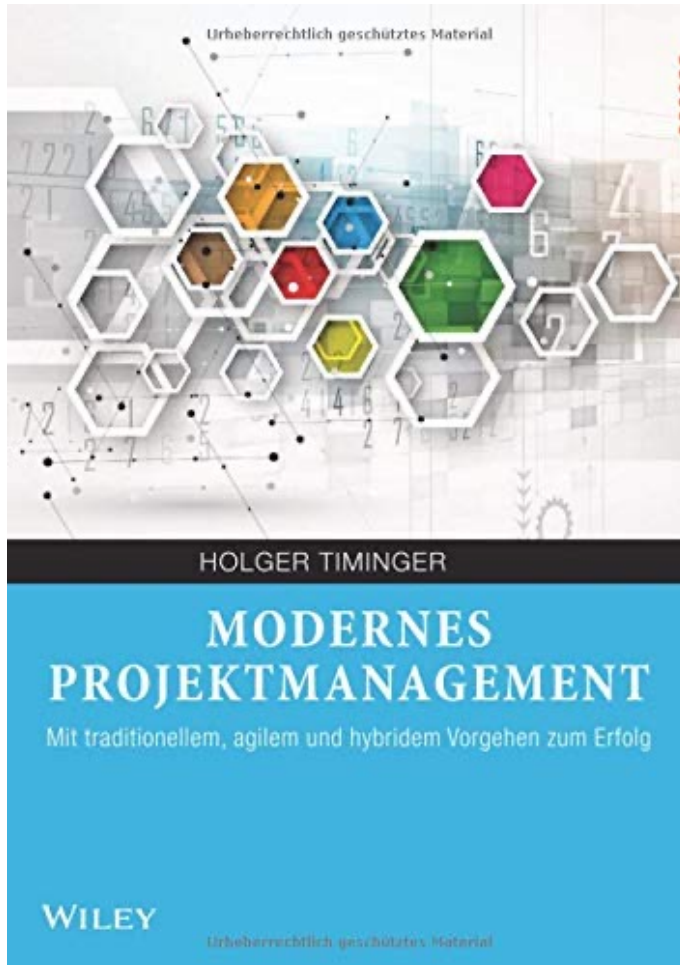
Literatur (1/2)



Tiemeyer, Ernst (Hrsg.) (2018).
Handbuch IT-Projektmanagement:
Vorgehensmodelle, Managementinstrumente,
Good Practices. Carl Hanser Verlag: München.

€ 54,-

Literatur (2/2)



Timinger, Holger (2017).
Modernes Projektmanagement. Mit
traditionellen, agilem und hybridem Vorgehen
zum Erfolg, Wiley-VCH Verlag: Weinheim.

€ 34,-

Compliance

Was ist Compliance?

Was ist Compliance?

➤ Definition Compliance

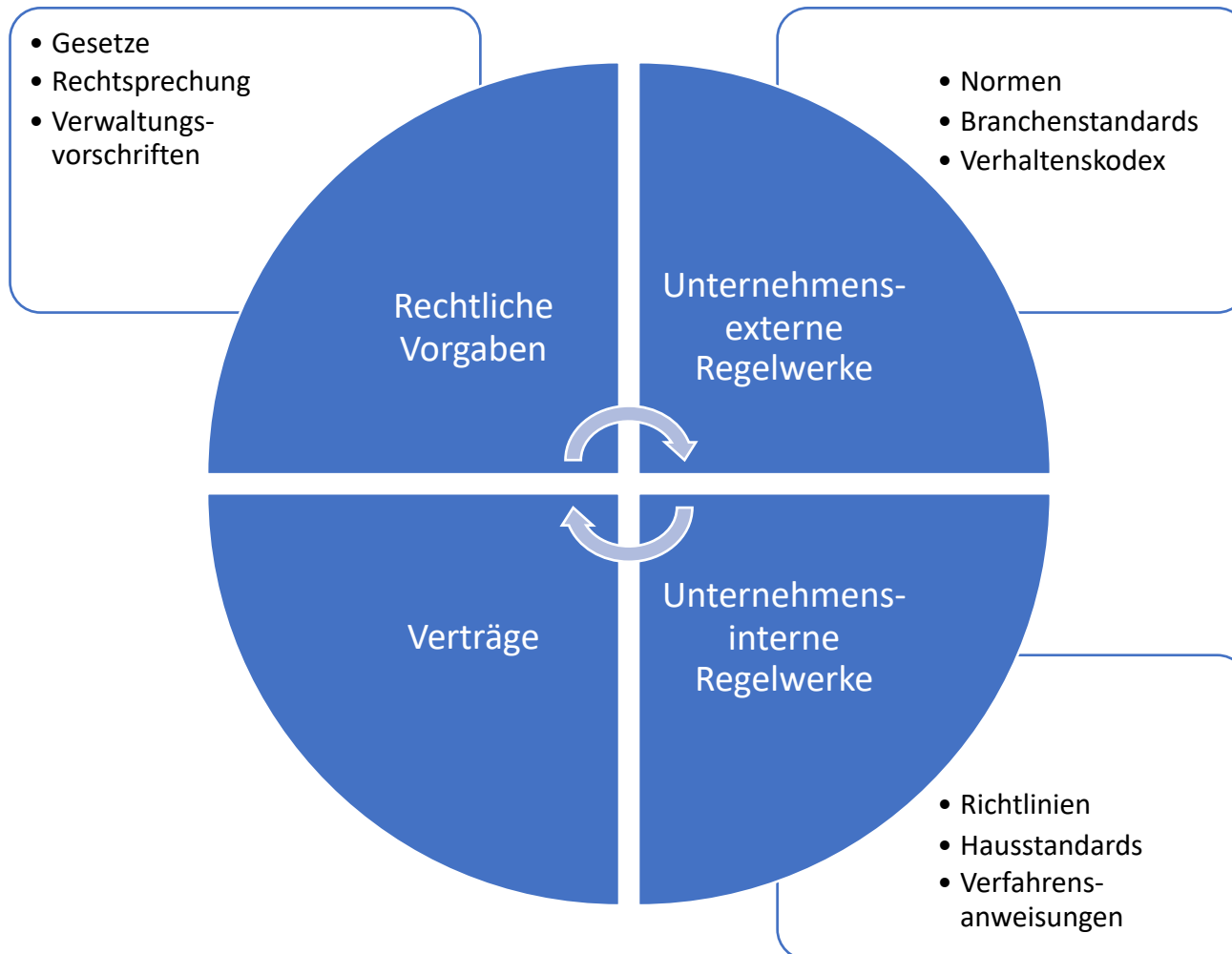
„Compliance liegt vor, wenn alle Vorgaben die dem Unternehmen extern auferlegt worden sind bzw. die das Unternehmen intern als verbindlich akzeptiert, nachweislich eingehalten werden.“

Was ist Compliance?

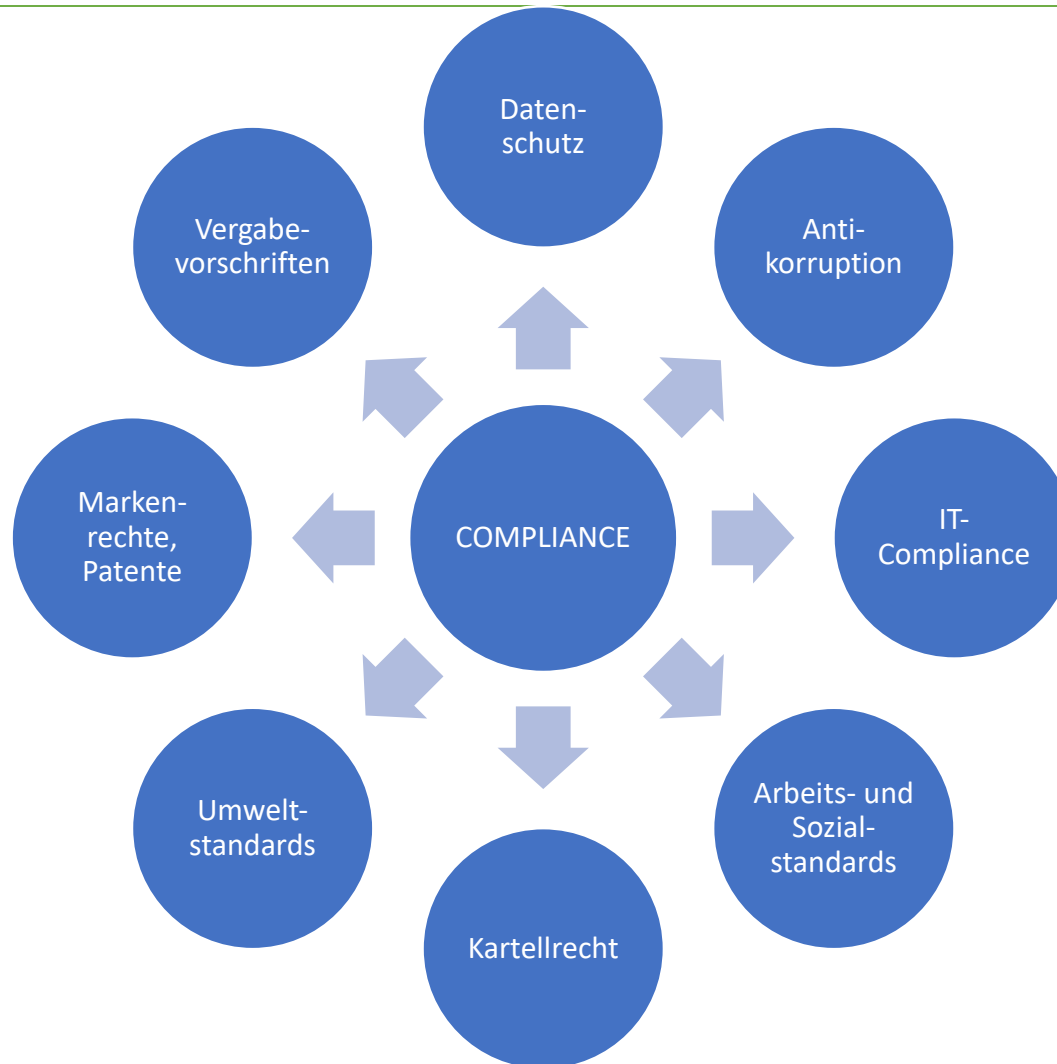
➤ Definition Compliance

- Übersetzung: „Regelkonformität“
- inhaltliche Übersetzung:
 - Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, Regeln und Normen durch das Unternehmen und seine Mitarbeiter
 - Pflicht des Vorstandes/Geschäftsführers eines Unternehmens, für die Einhaltung bindender Bestimmungen im Unternehmen Sorge zu tragen
 - Umfasst die Gesamtheit aller betrieblichen Maßnahmen, welche das regelkonforme Verhalten aller Unternehmensangehörigen sicherstellen soll

Umfang der Compliance



Wesentliche Compliance-Themen



Compliance Risiken

URSACHE

VERHALTEN DES MITARBEITERS

- Aktives Tun
- Passives Unterlassen
- Vorsätzlich (bewusst, absichtlich)
- Fahrlässig (sorgfaltslos, unvorsichtig)

FOLGEN

RECHTLICHE SANKTIONEN

- Geldbußen
- Freiheitsstrafen
- Kündigungen
- Lizenzverluste

FINANZIELLE VERLUSTE

- Abschreibung von Forderungen
- Schadenersatz
- Verlust von Kreditsicherheiten

REPUTATIONSSCHÄDEN

- Verlust von bestehenden Kunden
- Keine neuen Kunden
- Verlust von Marktanteilen

Compliance Risiken - Beispiele

- GlaxoSmithKline 2014:

Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) wurde im September 2014 von einem chinesischen Gericht wegen Korruption zu einer Geldstrafe von 380 Millionen Euro verurteilt. Der ehemalige China-Chef Mark Reilly musste für drei Jahre in ein chinesisches Gefängnis.

- VW 2015 – „Dieselskandal“:

VW hatte mithilfe einer illegalen Abschalteinrichtung die Abgaswerte von Dieselfahrzeugen manipuliert. Nur durch diesen Betrug konnten VW-Fahrzeuge gesetzliche Grenzwerte einhalten.

Compliance Risiken - Beispiele

- Daimler 2010:

Daimler hat einem hohen Beamten in Turkmenistan eine gepanzerte S-Klasse im Wert von 300.000 Euro spendiert, weiters einen Würdenträger in Indonesien in einen Golfclub eingeladen. Als Strafe musste der Autohersteller in den USA insgesamt 185 Millionen Dollar zahlen.

- MAN 2009:

MAN musste 2009 wegen Bestechung ein Bußgeld von rund 150 Millionen Euro zahlen. Um Bsp. an Aufträge für Busse zu kommen, hatte der Nutzfahrzeughersteller in Europa, Afrika und Asien Kunden bestochen.

Compliance Management System

Compliance Management System

➤ Definition Compliance Management System (CMS)

„Unter Compliance Management System versteht man alle Maßnahmen und Prozesse, die ein Unternehmen einrichtet, um die Einhaltung der geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen zu gewährleisten“

Compliance Management System

➤ CMS gemäß IDW PS 980



Compliance Management System

➤ Compliance Kultur

- Grundlage für die Angemessenheit und Wirksamkeit des CMS
- geprägt durch die Grundeinstellungen und Verhaltensweisen des Managements sowie durch die Rolle des Aufsichtsorgans („tone at the top“)
- beeinflusst die Bedeutung, welche die Mitarbeiter des Unternehmens der Beachtung von Regeln beimessen und damit die Bereitschaft zu regelkonformem Verhalten

Compliance Management System

➤ Compliance Ziele

- Die gesetzlichen Vertreter legen auf der Grundlage der allgemeinen Unternehmensziele und einer Analyse und Gewichtung der für das Unternehmen bedeutsamen Regeln die Ziele fest, die mit dem CMS erreicht werden sollen
- umfasst insb. die Festlegung der relevanten Teilbereiche und der in den einzelnen Teilbereichen einzuhaltenden Regeln
- Compliance-Ziele stellen die Grundlage für die Beurteilung von Compliance-Risiken dar

Compliance Management System

➤ Compliance Risiken

- Unter Berücksichtigung der Compliance-Ziele werden die Compliance-Risiken festgestellt, die Verstöße gegen einzuhaltende Regeln und damit eine Verfehlung der Compliance-Ziele zur Folge haben können.
- Hierzu wird ein Verfahren zur systematischen Risikoerkennung und -berichterstattung eingeführt.
- Die festgestellten Risiken werden im Hinblick auf Eintrittswahrscheinlichkeit und mögliche Folgen analysiert.

Compliance Management System

➤ Compliance Kommunikation

- Die jeweils betroffenen Mitarbeiter und ggf. Dritte werden über das Compliance-Programm sowie die festgelegten Rollen und Verantwortlichkeiten informiert, damit sie ihre Aufgaben im CMS ausreichend verstehen und sachgerecht erfüllen können
- Festlegung, wie Compliance-Risiken sowie Hinweise auf mögliche und festgestellte Regelverstöße an die zuständigen Stellen im Unternehmen berichtet werden.

Compliance Management System

➤ Compliance Überwachung und Verbesserung

- Angemessenheit und Wirksamkeit des CMS werden in geeigneter Weise überwacht
- Voraussetzung für die Überwachung ist eine ausreichende Dokumentation des CMS
- Werden im Rahmen der Überwachung Schwachstellen im CMS bzw. Regelverstöße festgestellt, werden diese an das Management bzw. die hierfür bestimmte Stelle im Unternehmen berichtet
- Die gesetzlichen Vertreter sorgen für die Durchsetzung des CMS, die Beseitigung der Mängel und die Verbesserung des Systems

Compliance Management System

➤ Compliance Programm

- Einführung von Grundsätzen und Maßnahmen, die auf die Begrenzung der Compliance-Risiken und damit auf die Vermeidung von Compliance Verstößen ausgerichtet sind
- umfasst die bei festgestellten Compliance-Verstößen zu ergreifenden Maßnahmen

➤ Compliance Organisation

- Das Management regelt die Rollen und Verantwortlichkeiten (Aufgaben) sowie Aufbau- und Ablauforganisation im CMS als integralen Bestandteil der Unternehmensorganisation und stellt die für ein wirksames CMS notwendigen Ressourcen zur Verfügung

Compliance Management System

➤ Compliance Checkliste für Unternehmen

- Regelmäßige Analyse gefährdeter Bereiche
- Vorleben von Compliance Regeln durch die Geschäftsleitung und der Führungskräfte
- Maßnahmenkatalog bei Verstößen
- Schulung der Mitarbeiter zum Thema Compliance
- Interne Richtlinien aufstellen, mit Anweisungen und Maßnahmen für alle Mitarbeiter
- Technische Maßnahmen für den Datenschutz
- Regelmäßige Buchhaltungsüberprüfung

Compliance Management System

➤ ISO 37301

- Ist eine internationale Norm und beinhaltet Richtlinien für den Aufbau und den Betrieb von Compliance Management Systemen
- Unterstützt Organisationen dabei, ein Compliance Management System zu implementieren, das die Wahrscheinlichkeit von Regelverstößen durch Organisationsmitglieder reduziert

➤ Beschäftigung eines Compliance-Officers

- Sorgt dafür, dass sich das Unternehmen und seine Mitarbeiter rechtlich und ethisch korrekt verhalten

Compliance Management System

➤ Beispiele Compliance-Richtlinien

- OMV: [Business Ethics brochure_de \(omv.com\)](https://www.omv.com/de/business-ethics-brochure)
- Siemens: [Business Conduct Guidelines \(siemens.com\)](https://www.siemens.com/business-conduct-guidelines)

Exkurs: Ethik als Element von Compliance (Integrity Compliance)

Exkurs: Ethik als Element von Compliance

➤ Recht

= mit rechtstaatlicher Macht erzwingbare Norm

➤ Moral

= Gesamtheit der gewohnten, faktisch geltenden moralischen Wertvorstellungen und Urteilsweisen, Grundsätze und Normen, die in einer kulturellen Lebenspraxis das sittlich richtige Handeln in allgemeiner, für jedermann verbindlichen Weise bestimmen

- Rechtstaatlich nicht erzwingbar
- Verbindlichkeitsanspruch einer moralischen Norm hängt von der überwiegenden Akzeptanz in einer Gemeinschaft oder Gesellschaft ab

Exkurs: Ethik als Element von Compliance

➤ Ethos

= das subjektive Moralbewusstsein, in dem Personen ihr personales Selbstverständnis definieren und ihre Lebensführung bzw. die dieser zu Grunde liegenden moralischen Grundsätze faktisch begründen – unabhängig davon, ob es sich um ethisch gute Gründe oder um ideologische Selbsttäuschung handelt

➤ Ethik

= philosophische Reflexion, die mit Mitteln der praktischen Vernunft ein allgemein gültiges humanistisches Moralprinzip zu begründen versucht, in dessen Licht die normative Gültigkeit moralische Ansprüche kritisch geprüft werden kann, und die darüber hinaus universale Bedingungen und Formen des guten Lebens, des gerechten Zusammenlebens und des verantwortlichen Handels untersucht

Exkurs: Ethik als Element von Compliance

Freiwillige Selbstbindung des Unternehmens an Normen, die nach der jeweils anwendbaren Rechtsordnung für das Unternehmen keine Geltung haben oder nicht existieren

- Freiwillige Selbstbindung an internationale Standards (z.B. Wolfsberg Principles)
- Freiwillige Selbstbindung an ausländisches Recht (→ z.B. im Konzern)
- Selbstbindung an Fairness-Regeln irgendwelcher Art

Unternehmen

Freiwillige gegenseitige Verpflichtung
(z.B. VSB der Banken)

Unternehmen

Überbindung durch vertragliche Vereinbarung und/oder Statuten

Tochtergesellschaft

Mitarbeiter

Mitarbeiter

Durch vertragliche Vereinbarung und/oder Statuten (Rechtsinstrumente) werden Normen der Ethik zum Inhalt des Rechts und dadurch durch das Recht erzwingbar !

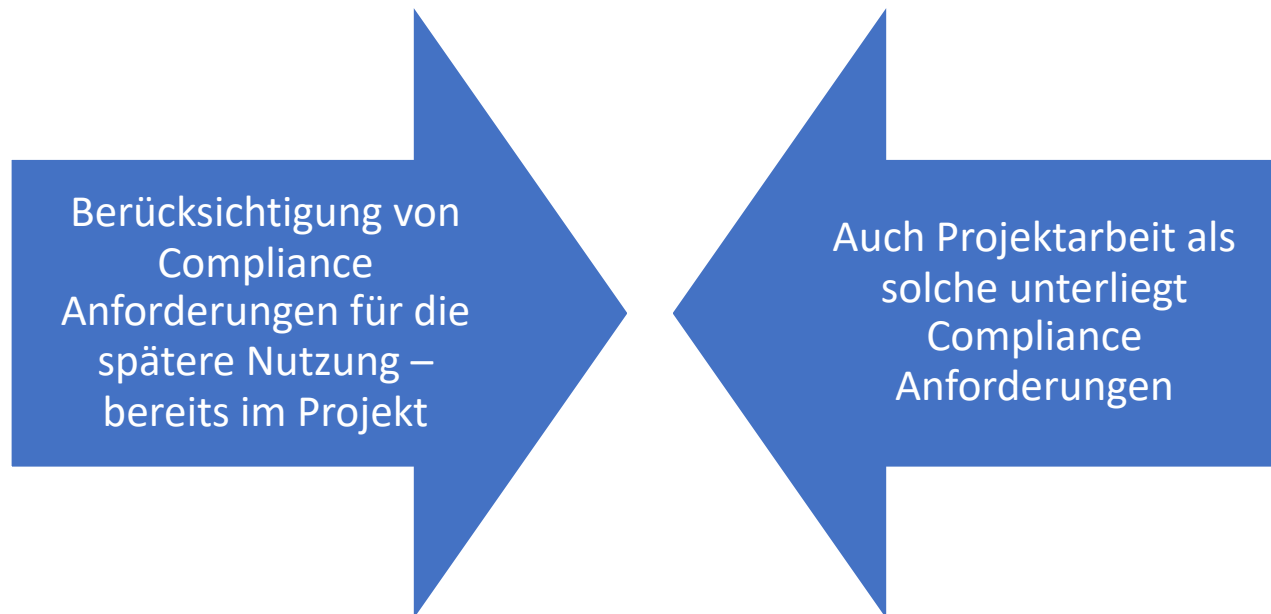
Projekt- Compliance

Projekt-Compliance

➤ Definition Projekt-Compliance

„Projekt-Compliance liegt vor, wenn alle Vorgaben, die dem Projekt extern auferlegt worden sind bzw. die für das Projekt intern als verbindlich akzeptiert werden, nachweislich eingehalten werden“

Projekt-Compliance

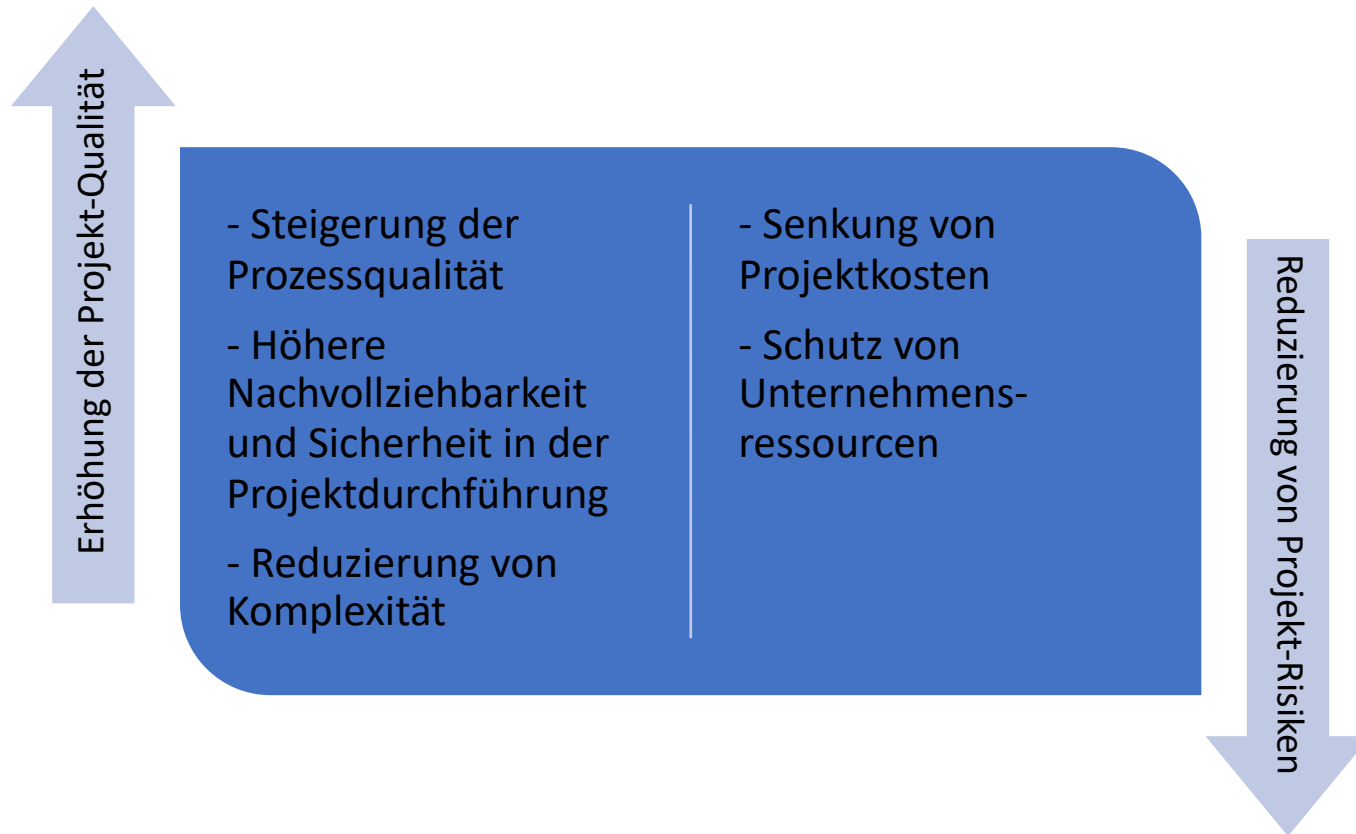


- Ziel: Zustand durch geeignete Compliance Maßnahmen anstreben
- Nutzen: Vermeidung von Nachteilen – Präventivfunktion!

Nutzen von Projekt-Compliance



Nutzen von Projekt-Compliance



Projekt-Compliance

➤ Projekt-Compliance als Verhalten

- Wahrnehmung der Projektaufgaben mit Ehrlichkeit, Sorgfalt und Kompetenz
- Einhaltung aller für das Projekt relevanten Regelwerke und die damit verbundenen ethischen Werte
- Faire und vertragskonforme Zusammenarbeit mit Projektlieferanten und anderen Geschäftspartnern des Projektes
- Schutz des im Projekt erarbeiteten Know-hows

Beispiele für Non-Compliance im Projekt

- Kölner U Bahn-Bau 2010:

Hier haben Qualitätssicherung und Bauüberwachung versagt – so fehlten an mehreren, in Bau befindlichen Haltestellen Stabilisierungen für die Stabilisierung der Grubenwände. Diese waren offenbar gestohlen und an Schrotthändler verkauft worden.

- T-Systems 2007:

T-Systems gewährte der Bundesagentur für Arbeit einen Nachlass in der Höhe von 5 Mio Euro auf den ursprünglich vereinbarten Festpreis. Eine Software zur Bearbeitung von Arbeitslosengeldansprüchen war von T-Systems nicht wie geplant fertiggestellt worden

Projektbezogener Compliance Prozess

Identifizierung
relevanter
Regelwerke

Ableitung von
Compliance
Anforderungen

Projektbezogene
Compliance
Organisation

Information der
Projektbeteiligten

Dokumentation

Reaktion auf neue
Compliance
Entwicklungen

IT-Projekt- Compliance

IT-Projekt-Compliance

➤ Definition IT-Projekt-Compliance

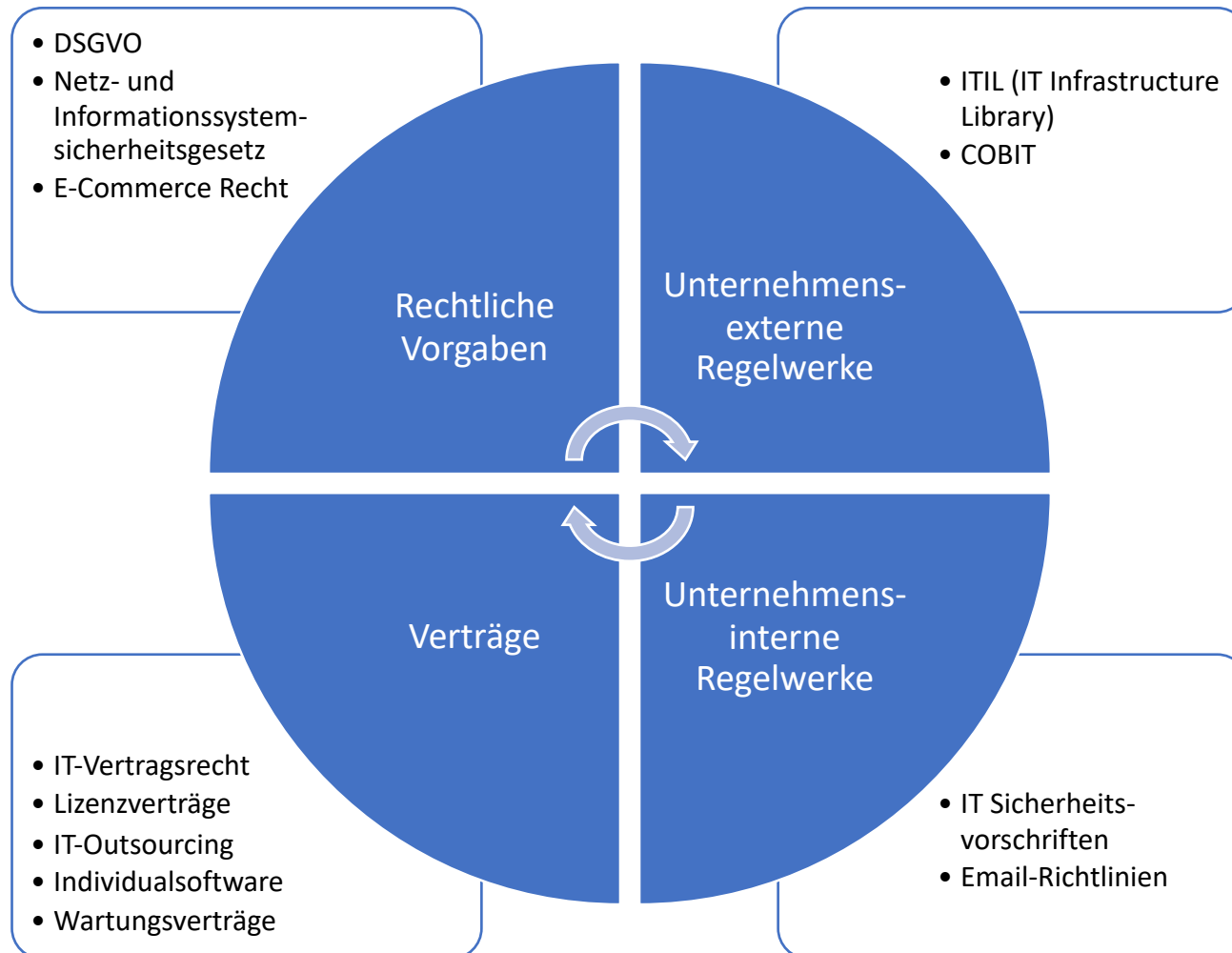
„IT-Projekt-Compliance liegt vor, wenn alle Vorgaben, die einem IT-Projekt extern auferlegt worden sind bzw. die das Unternehmen für das IT-Projekt als verbindlich akzeptiert, nachweislich eingehalten werden“

IT-Projekt-Compliance

➤ Beachtung folgender Fragestellungen

- Welche Rechtsnormen und sonstigen Regelwerke sind für die IT des Unternehmens relevant?
- Welche IT-gestützten Prozesse und Anwendungen sind betroffen und welche Anforderungen müssen sie erfüllen?
- Welche Risiken resultieren in welcher Höhe aus fehlender oder mangelhafter IT-Compliance?
- Welche Compliance-Anforderungen müssen die einzelnen IT-Bereiche (Infrastruktur, Datenhaltung, Betrieb, Prozesse) erfüllen?
- Welche technischen, organisatorischen und personellen Maßnahmen müssen für die Gewährleistung von IT-Compliance ergriffen werden?

IT-Projekt-Compliance



IT-Projekt-Compliance

➤ Beispiele für Compliance Vorgaben für IT-Projekte

Im Rahmen der Projektdurchführung zur Einführung eines Systems für das Customer Relationship Management (CRM) werden personenbezogene Daten verarbeitet.

DATENSCHUTZGESETZE

IT-Projekt-Compliance

➤ Beispiele für Compliance Vorgaben für IT-Projekte

Im Rahmen eines IT-Projektes kommt es zu einem Ersatz alter Server, die entsorgt werden müssen.

ELEKTROALTGERÄTEVERORDNUNG

IT-Projekt-Compliance

➤ Beispiele für Compliance Vorgaben für IT-Projekte

Im Rahmen eines Systementwicklungsprojektes werden verschiedene Softwareentwicklungstools eingesetzt.

**SICHERSTELLUNG, DASS DAS UNTERNEHMEN FÜR DIE NUTZUNG
DIESER SOFTWAREWERKZEUGE ÜBER EINE ENTSPRECHENDE
ANZAHL VON LIZENZEN VERFÜGT**